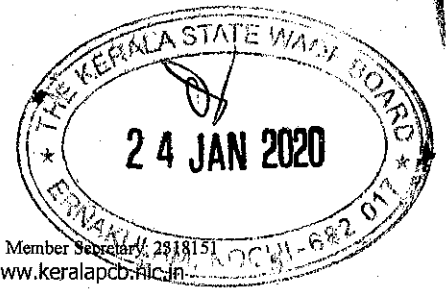




☎ General: 0471- 2312910, 2318153, 2318154, 2318155 Chairman: 2318150 Member Secretary: 2318151
E-mail: ms.kspcb@gov.in FAX: 0471 - 2318134, 2318152 web: www.keralapcb.nic.in



KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram - 695 004
പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 004

പിസിബി/എച്ച്ഒ/നോയിസ്/കംപ്ലയിന്റ്സ്/11/2018

Date: 16 /01/2020

00473

പ്രേക്ഷിതൻ

ചെയർമാൻ

സ്വീകർത്താവ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

കേരള സംസ്ഥാന WAQF ബോർഡ്

V.I.P റോഡ്, കല്ലൂർ,

കൊച്ചി- 682 017

വിഷയം :- വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- 1) ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ, 2000

2) 11.01.2010-ലെ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2010

3) 28.04.2015- ലെ പരിസ്ഥിതി (എ) വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ.06/2015/പരി നമ്പർ ഉത്തരവ്

സർ/മാഡം,

മേൽ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശബ്ദ മലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ, 2000-ലും തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി

പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചന (3) പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂചന (1), (2), (3) എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ അറിവിലേയ്ക്കും പാലിക്കുന്നതിനുമായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Ajit Kaniyil

ചെയർമാൻ

ഉള്ളടക്കം : മേൽ പ്രകാരം

- പകർപ്പ് : 1) ചീഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ
മേഖല ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം/ എറണാകുളം/ കോഴിക്കോട്
- 2) എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ
ജില്ലാ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം/കൊല്ലം/പത്തനംതിട്ട/ആലപ്പുഴ/കോട്ടയം/ഇടുക്കി/
എറണാകുളം-ഡിഒ-1/ ഡിഒ-2/ഇഎസ്സി-ഏലൂർ/തൃശ്ശൂർ/പാലക്കാട്/
മലപ്പുറം/കോഴിക്കോട്/വയനാട്/കണ്ണൂർ/കാസർഗോഡ്

**THE NOISE POLLUTION
(REGULATION AND CONTROL)
RULES, 2000**

(AS AMENDED TO DATE)

THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

NOTIFICATION

¹[S.O.123(E)] - Whereas, the increasing ambient noise level in public places from various sources, inter-alia, industrial activity, construction activity, ²[fire crackers, sound producing instruments], generator sets, loud speakers, public address systems, music systems, vehicular horns and other mechanical devices have deleterious effects on human health and the psychological well being of the people; it is considered necessary to regulate and control of noise producing and generating sources with the objective of maintaining the ambient air quality standards in respect of noise;

Whereas, a draft of Noise Pollution (Regulation and Control) Rule, 1999 was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.528 (E), dated the 28th June, 1999 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st day of July, 1999;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules for the regulation and control of noise producing and generating sources, namely:-

The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

¹ As published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II: Section 3(i) vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and amended by the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2000 notified vide S.O. 1040(E), dated 22.11.2000.

² Inserted by Rule 2 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O.56 (E), dated 11.01.2010.

1. SHORT-TITLE AND COMMENCEMENT-

- (1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS.

In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) "area/zone" means all areas which fall in either of the four categories given in the Schedule annexed to these rules;
- ¹[(c) "authority" means and includes any authority or officer authorized by the Central Government, or as the case may be, the State Government in accordance with the laws in force and includes a District Magistrate, Police Commissioner, or any other officer not below the rank of the Deputy Superintendent of Police designated for the maintenance of the ambient air quality standards in respect of noise under any law for the time being in force];
- ²[(d) "court" means a governmental body consisting of one or more judges who sit to adjudicate disputes and administer justice and includes any court of law presided over by judge, judges or a magistrate and acting as a tribunal in civil, taxation and criminal cases;
- (e) "educational institution" means a school, seminary, college, university, professional academies, training institutes or other educational establishment, not necessarily a chartered institution and includes not only buildings, but also all grounds necessary for the accomplishment of the full scope of educational instruction, including those things essential to mental, moral and physical development;

¹ Substituted by Rule 2(i) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2000 notified vide S.O. 10001 dated 22.11.2000, w.e.f. 22.11.2000.

² Inserted by Rule 2(ii), of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2000 notified vide S.O. 10001 dated 22.11.2000, w.e.f. 22.11.2000.

(f) "hospital" means an institution for the reception and care of sick, wounded, infirm or aged persons, and includes government or private hospitals, nursing homes and clinics;]

¹[(g) "person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;]

²[(h) "State Government" in relation to a Union territory means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;]

³[(i) "public place" means any place to which the public have access, whether as of right or not, and includes auditorium, hotels, public waiting rooms, convention centres, public offices, shopping malls, cinema halls, educational institutions, libraries, open grounds and the like which are visited by general public; and

(j) "night time" means the period between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.]

3. AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS IN RESPECT OF NOISE FOR DIFFERENT AREAS/ZONES.-

(1) The ambient air quality standards in respect of Noise for different areas/zones shall be such as specified in the Schedule annexed to these rules.

(2) The State Government ⁴[shall categorize] the areas into industrial, commercial, residential or silence areas/zones for the purpose of implementation of noise standards for different areas.

(3) The State Government shall take measures for abatement of noise including noise emanating from vehicular movements, ⁵[blowing of horns, bursting of sound emitting fire crackers, use of loud speakers or public address system and sound producing instruments] and ensure that the existing noise levels do not exceed the ambient air quality standards specified under these rules.

(4) All development authorities, local bodies and other concerned authorities while planning developmental activity or carrying out functions relating to town

¹ Re-numbered and substituted by Rule 2(h) of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 1504(E), dated 22.11.2009, w.e.f. 22.11.2009.

² Renumbered by Rule 2(h), Ibid.

³ Inserted by Rule 3 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 1504(E), dated 22.11.2009.

⁴ Substituted by Rule 3 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 1504(E), dated 22.11.2009, w.e.f. 22.11.2009.

⁵ Inserted by Rule 4 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 1504(E), dated 22.11.2009.

and country planning shall take into consideration all aspects of noise pollution as a parameter of quality of life to avoid noise menace and to achieve the objective of maintaining the ambient air quality standards in respect of noise.

(5) An area comprising not less than 100 meters around hospitals, educational institutions and courts may be declared as silence area/zone for the purpose of these rules.

4. RESPONSIBILITY AS TO ENFORCEMENT OF NOISE POLLUTION CONTROL MEASURES.-

(1) The noise levels in any area/zone shall not exceed the ambient air quality standards in respect of noise as specified in the Schedule.

(2) The authority shall be responsible for the enforcement of noise pollution control measures and the due compliance of the ambient air quality standards in respect of noise.

¹[(3) The respective State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees in consultation with the Central Pollution Control Board shall collect, compile and publish technical and statistical data relating to noise pollution and measures devised for its effective prevention, control and abatement.]

5. RESTRICTIONS ON THE USE OF LOUD SPEAKERS/PUBLIC ADDRESS SYSTEM ²[AND SOUND PRODUCING INSTRUMENTS].-

(1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

³[(2) A loud speaker or a public address system or any sound producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall not be used at night time except in closed premises for communication within like auditoria, conference rooms, community halls, banquet halls or during a public emergency.]

¹ Inserted by Rule 2 (D) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2016 notified vide S.O. 1569(I), dated 19.9.2016.

² Inserted by Rule 5(i) of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (I), dated 11.01.2010

³ Substituted by Rule 5(ii) of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (I), dated 11.01.2010.

¹[(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the State Government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit use of loud speakers or ²[public address systems and the like during night hours] (between 10.00 p.m. to 12.00 midnight) on or during any cultural or religious festive occasion of a limited duration not exceeding fifteen days in all during a calendar year.] ³[The Concerned State Government shall generally specify in advance, the number and particulars of the days on which such exemption would be operative].

⁴[(4) The noise level at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used shall not exceed 10 dB(A) above the ambient noise standards for the area or 75 dB(A) whichever is lower.

(5) The peripheral noise level of a privately owned sound system or a sound producing instrument shall not, at the boundary of the private place, exceed by more than 5 dB(A) the ambient noise standards specified for the area in which it is used].

⁵[5A. RESTRICTIONS ON THE USE OF HORNS, SOUND EMITTING CONSTRUCTION EQUIPMENTS AND BURSTING OF FIRE CRACKERS.-

- (1) No horn shall be used in silence zones or during night time in residential areas except during a public emergency.
- (2) Sound emitting fire crackers shall not be burst in silence zone or during night time.
- (3) Sound emitting construction equipments shall not be used or operated during night time in residential areas and silence zones.]

¹ Inserted by Rule 2 of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2002 notified vide Notification S.O. 1068(F), dated 11.10.2002

² Substituted by Rule 5(1)(a) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (F), dated 11.01.2010

³ Inserted by Rule 5(1)(b) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (F), dated 11.01.2010

⁴ Inserted by Rule 5(iv) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (F), dated 11.01.2010

⁵ Inserted by Rule 6 of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2010 notified vide S.O. 50 (F), dated 11.01.2010

6. CONSEQUENCES OF ANY VIOLATION IN SILENCE ZONE/AREA.-

Whoever, in any place covered under the silence zone/area commits any of the following offence, he shall be liable for penalty under the provisions of the Act:-

- (i) whoever, plays any music or uses any sound amplifiers,
- (ii) whoever, beats a drum or tom-tom or blows a horn either musical or pressure, or trumpet or beats or sounds any instrument,
- (iii) whoever, exhibits any mimetic, musical or other performances of a nature to attract crowds,
- ¹[(iv) whoever, bursts sound emitting fire crackers; or
- (v) whoever, uses a loud speaker or a public address system.]

7. COMPLAINTS TO BE MADE TO THE AUTHORITY.-

(1) A person may, if the noise level exceeds the ambient noise standards by 10 dB(A) or more given in the corresponding columns against any area/zone ²[or, if there is a violation of any provision of these rules regarding restrictions imposed during night time], make a complaint to the authority.

(2) The authority shall act on the complaint and take action against the violator in accordance with the provisions of these rules and any other law in force.

8. POWER TO PROHIBIT ETC. CONTINUANCE OF MUSIC SOUND OR NOISE.-

(1) If the authority is satisfied from the report of an officer incharge of a police station or other information received by him ³[including from the complainant] that it is necessary to do so in order to prevent annoyance, disturbance, discomfort or injury or risk person who dwell or occupy property on the vicinity, he may, by a written order issue such directions as he may consider necessary to any person for preventing, prohibiting, controlling or regulating :-

¹ Inserted by Rule 7 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O.50(E), dated 11.01.2010.

² Inserted by Rule 8 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O.50(E), dated 11.01.2010.

³ Inserted by Rule 2(ii)(a) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006 notified vide S.O.1562 (E), dated 19.9.2006.

(a) The incidence or continuance in or upon, any premises of --

(i) Any vocal or instrumental music,

(ii) sounds caused by playing, beating, clashing, blowing or use in any manner whatsoever of any instrument including loudspeakers, ¹[public address systems, horn, construction equipment, appliance or apparatus] or contrivance which is capable of producing or reproducing sound,

²[(iii) sound caused by bursting of sound emitting fire crackers, or]

(b) The carrying on in or upon, any premises of any trade, a vocation or operation or process resulting in or attended with noise.

(2) The authority empowered under sub-rule (1) may, either on its own motion, or on the application of any person aggrieved by an order made under sub-rule (1), either rescind, modify or alter any such order:

provided that before any such application is disposed of, the said authority shall afford to the applicant ³[and to the original complainant, as the case may be] an opportunity of appearing before it either in person or by a person representing him and showing cause against the order and shall, if it rejects any such application either wholly or in part, record its reasons for such rejection.

¹ Substituted by Rule 9(i) of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 50(E), dated 11.01.2010

² Inserted by Rule 9(ii) of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2010 notified vide S.O. 50(E), dated 11.01.2010.

³ Inserted vide Rule 2(i)(b) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Amendment Rules, 2006 notified vide S.O. 1569 (E) dated 19.9.2006.

SCHEDULE

see rule 3(1) and 4(1)

Ambient Air Quality Standards in respect of Noise.

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB(A) Leq*	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial area	75	70
(B)	Commercial area	65	55
(C)	Residential area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

Note:- 1. Day time shall mean from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

2. Night time shall mean from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

3. Silence zone is an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions, courts, religious places or any other area which is declared as such by the competent authority].

4. Mixed categories of areas may be declared as one of the four above mentioned categories by the competent authority.

*dB(A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A which is relatable to human hearing.

A "decibel" is a unit in which noise is measured.

"A", in dB(A) Leq, denotes the frequency weighting in the measurement of noise and corresponds to frequency response characteristics of the human ear.

Leq: It is an energy mean of the noise level over a specific period.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number, S.O. 123(E), dated 14th February, 2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22nd November, 2000, S.O. 1088(E), dated 11th October, 2002, S.O. 1569(E), dated the 19th September, 2006 and S.O. 50(E), dated 11th January, 2010.

Substituted by Rules 4 of the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2000 notified vide S.O. 1046 (E), dated 22/11/2000

4909
5/5/15



കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് - ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ - ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി (എ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(അച്ചടി) നമ്പർ 06/2015/പരി.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം : 28.04.2015

പരാമർശം :

- 1) സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ.120/11/പരിസ്ഥിതി, തീയതി 8.11.2011.
- 2) സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ.130/11/പരിസ്ഥിതി, തീയതി. 23.1.2011.
- 3) കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എച്ച്.ആർ.എം.പി. നമ്പർ.4746/2014-ൽ 3.12.2011-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്.
- 4) കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ 17.12.2012-ൽ അയച്ച X-11011/4/2010-DFQC നമ്പർ കത്ത്.
- 5) ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി, 23.1.2013-ൽ WP(C)No.211/2012 എന്ന ഹർജിയിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധി.
- 6) സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അയച്ച 7.8.2013, 2.5.2014 തീയതികളിൽ PCB/HO/NR/GEN/18/01/05 നമ്പർ കത്തുകൾ.

ഉത്തരവ്

വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം, ഉച്ചഭാഷിണികൾമൂലം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോലീസ് അധികാരികളുമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ശബ്ദമലിനീകരണ ശല്യം വർദ്ധിച്ചുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അധികാരികൾ ശുഷ്കാന്തി പുവർത്തണമെന്നും, അവർക്കുവേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അധികൃതർ നൽകണമെന്നും സൂചന (1)ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000-ലെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(1)ൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ/ മേഖലകളിലെ ചുറ്റുപാട്-ശബ്ദ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടം 4(1) പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും/ മേഖലകളിലെയും അനുവദനീയമായ കൂടിയ ശബ്ദതീവ്രതയും നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിന്റെ തരംതിരിവും അവിടങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി ശബ്ദതീവ്രതയും താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്:

ഏതീയ കോഡ്	സ്ഥലം/ മേഖല	ശബ്ദ തീവ്രത/dB(A)Leq	
		പകൽ സമയം	രാത്രി സമയം
(A)	വ്യവസായ മേഖല	75	70
(B)	വാണിജ്യ മേഖല	65	55
(C)	പാർപ്പിട മേഖല	55	45
(D)	നിശ്ശബ്ദ മേഖല	50	40

(contd.....)

2000-ലെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 20.4.2002-ൽ സ.ഉ.(പി) 64/2002/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ ഭൂവിനിയോഗ മേഖലകളെ ശബ്ദമേഖലകളാക്കി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്ന ശബ്ദതീവ്രത വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അടയാള ബോർഡുകൾ (Sign Board), മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ - വേണ്ടി വന്നാൽ സ്വകാര്യ പ്രയോജനകരിയുടെ - സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സൂചന (2)ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. 'ശബ്ദശല്യം', 'ശബ്ദമലിനീകരണം' എന്നിവ ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കർശനമായ നിയന്ത്രണ/നിരോധന നടപടികൾ ആവശ്യമാകുന്നതുമായ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി വളർന്നിരിക്കുന്നതായി സർക്കാരിന് നിരവധി പരാതികളും വിദഗ്ദ്ധ റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് 2003 KLT 651 SC, AIR 1985 Cal.222, 2003(8) Scale 421, ഒ.പി. നമ്പർ.16197/2001-ൽ ബഹു.കേരളാ ഹൈക്കോടതി 4.10.2001-ൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധി, 2002(2) KLT 335, 2002(3)KLT 860 എന്നീ സുപ്രധാന കോടതിവിധികൾ, സംസ്ഥാന പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ 28.11.2002-ലെ U6-30380/2002 എന്ന വിജ്ഞാപനം എന്നിവ പരിശോധിച്ച സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പരാമർശം (3) ഉത്തരവ് മുഖേന നിലവിലുള്ള ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളും, ഇതു സംബന്ധിച്ച ഡി.ജി.പി.യുടെ മേൽ ഉത്തരവും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും അവ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ബഹു.സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. കേന്ദ്രസർക്കാർ, ശബ്ദതീവ്രത ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിദഗ്ദ്ധ പാനറിപ്പോർട്ട് പരാമർശം (4)ൽ സൂചിപ്പിച്ച കത്തിനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ 63 ദശലക്ഷം പേർ കേൾവിക്കുറവ് ബാധിച്ചവരെന്നും ബാധിതരുടെ ഇടയിൽ അംഗവൈകല്യപട്ടികയിൽ രണ്ടാമതായി വരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. റോഡ്- റെയിൽ-വേയാമ ഗതാഗതം, നിർമ്മാണ മേഖല, വ്യവസായങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദശല്യമാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശബ്ദവ്യാപ്തിയുടെ വിവിധ നിലകളും അവ മനുഷ്യരുടെ കേഴ്ലിയെ എപ്രകാരം ബാധിക്കാം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ പട്ടികയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം താഴെച്ചേർക്കുന്നു :

പുറപ്പെടുവിച്ച ശബ്ദ ഉറവിടം/ശബ്ദനില	ശബ്ദ തീവ്രത
കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം	0 dB
3 അടി അകലത്തിൽ സാധാരണ സംസാരം	60-65 dB
ടെലിഫോൺ ഡയൽ ടോൺ	80 dB
സിറ്റി ട്രാഫിക് (കാറിനുള്ളിൽ)	85 dB
ടെയിൻ വിസിൾ 500 അടി അകലത്തിൽ, ട്രക്ക് ട്രാഫിക്	90 dB
ജാക്ക് ഹാമർ 50 അടി അകലത്തിൽ	95 dB
തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെവൽ	90-95 dB
മോട്ടോർ സൈക്കിൾ	100 dB
ഉച്ചസ്വരമായി റോക്ക് സംഗീതമേള	115 dB

(contd.....)

അല്ലനേരം കേട്ടാൽപ്പോലും കേഴ്സി തകരാറ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉയർന്ന ശബ്ദനിമിഷ (ശ്രവണ സംരക്ഷണത്തോടെ)	140 dB
ജറ്റ് എഞ്ചിൻ	140 dB
ശ്രവണ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം	180 dB
സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശബ്ദം	194 dB

* ശബ്ദതീവ്രതയും അത് ശ്രവണപടലത്തിനുമടുക്കാവുന്ന നാശവും കണക്കാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ സഞ്ചിത പ്രഭാവം കണക്കിലെടുത്താണ്.

4. മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കും/ പടങ്ങുകൾക്കും ഉച്ചഭാഷിണികൾ അനിയന്ത്രിതമായും നിയമവിരുദ്ധമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ 2000(3)KLT 651(SC) എന്ന കേസിൽ ബഹു.സുപ്രീംകോടതി പ്രസ്താവിച്ച വിധിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാമർശം (5)ൽ സൂചിപ്പിച്ച വിധിന്യായം ബഹു.കേരളാ ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധിപ്രകാരം ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ അനിയന്ത്രിത ഉപയോഗം മൂലമുള്ള ശബ്ദലുപ്തം സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികളിന്മേൽ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. 1986-ലെ പരിസ്ഥിതി (പരിപാലന) നിയമത്തിന്റെയും അതുപ്രകാരമുള്ള പരിസ്ഥിതി (പരിപാലന) ചട്ടത്തിന്റെയും പിൻബലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും കോടതിവിധികളും ശക്തമായി നടപ്പാക്കാത്തതാണ് ശബ്ദമലിനീകരണവും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നു. ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന വിവിധ കോടതിവിധികളും ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർത്തും അവഗണിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:

- (1) സുപ്രീംകോടതി/ഹൈക്കോടതി വിധികളുടെയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ അനിയന്ത്രിതവും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെയുള്ള ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം തടയാൻ ചട്ടപ്രകാരവും ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപന പ്രകാരവുമുള്ള പോലീസ് നടപടി കർശനമാക്കാനും, ഉച്ചഭാഷിണികൾ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിധിയുള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന കോടതിവിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കാനും വേണ്ട മേൽനടപടികൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (2) ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ശബ്ദതീവ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഹോലിസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
- (3) ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ശബ്ദമേഖലകൾ ചട്ടപ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ച് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (4) ആശുപത്രി/സ്കൂൾ മേഖലകളിൽ അതാതിടങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്ന ശബ്ദനിയന്ത്രണം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പോലീസ്/ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(contd.....)

- (5) ശബ്ദമലിനീകരണംമൂലം സംജാതമാകാവുന്ന ബധിരത/മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- (6) സംസ്ഥാനത്ത് ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

6. ഈ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച മേൽ നടപടി സംബന്ധിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

പി: മാത പാണ്ഡ്യൻ
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി.

To

സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ്, പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം
ചീഫ് ടൗൺ & കൺടി പ്ലാനർ, തിരുവനന്തപുരം.
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (റോഡ്സ് & ബ്രിഡ്ജസ്), തിരുവനന്തപുരം.
ഡയറക്ടർ, പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്/സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർമാർക്കും
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്,
ഗതാഗത വകുപ്പ്
കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ